

Les collaborateurs bénévoles et les émérites dans les établissements d'enseignement supérieur



Date de mise à jour : 2025

Co-autrices de la fiche initiale (juin 2017) :

- **Sandra CAMPEGGI-GARCIA**, Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)
- **Florence FAURE**, Université Paris Diderot
- **Catherine ROCH**, Université de Lorraine

Autrice de la mise à jour (mai 2025) :

- **Angélique CATEUX**, Centrale Lyon

Contexte de la mise à jour :

La mise à jour de cette fiche fait notamment suite à l'adoption de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (ci-après désignée par « **LPR** »). Parmi ses nombreuses dispositions, la LPR est venue préciser le cadre juridique de l'éméritat.

Trois décrets d'application ont été pris :

- Décret n° 2021-1422 du 29 octobre 2021 modifiant les règles relatives à l'éméritat des directeurs de recherche ;
- Décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à l'éméritat des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
- Décret n° 2022-981 du 1er juillet 2022 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités.

Contact(s): relationsmembres@curie.asso.fr

La présente note est issue des travaux du groupe de travail « C.U.R.I.E. / JURISUP ». Elle ne prétend pas à l'exhaustivité et ne peut engager la responsabilité de leurs auteurs. Elle est fournie uniquement à titre d'information. Elle ne saurait en tout état de cause se substituer à la lecture des dispositions législatives, réglementaires et de la jurisprudence applicable en la matière. Elle peut être amenée à évoluer.

Table des matières

Table des matières

Introduction	4
I) Définitions	5
1. L'émérite : un collaborateur bénévole particulier	5
a) Personnels concernés	5
b) Modalités d'attribution	6
c) Statuts et obligations	8
2. Les autres collaborateurs bénévoles	10
II) Les risques pour l'établissement	11
1. Requalification en contrat de travail (hors émérites)	11
2. Responsabilité civile / assurance	12
a) Responsabilité civile de l'établissement lorsque le collaborateur bénévole subit un dommage	12
b) La responsabilité civile du collaborateur bénévole lorsqu'il cause un dommage	13
c) L'assurance du collaborateur bénévole	13
3. Confidentialité et propriété intellectuelle	15
a) Confidentialité	15
b) Propriété intellectuelle	16
CONCLUSION	18

Introduction

A côté des catégories bien définies que sont les usagers du service public et les agents publics (titulaires et contractuels recrutés par l'établissement ou affectés dans celui-ci et personnes mises à disposition par leur employeur), les établissements d'enseignement supérieur sont amenés à accueillir d'autres catégories de personnes dont le statut n'est pas toujours bien encadré.

Afin de permettre à un enseignant-chercheur retraité de poursuivre une activité au sein de son laboratoire, notamment l'encadrement d'une thèse, il existe le dispositif appelé « **éméritat** ». Sous certaines conditions qui seront envisagées dans le cadre de la présente note, une université peut donc délivrer l'éméritat à l'un de ses anciens enseignants-chercheurs pour une période déterminée et renouvelable le cas échéant. Ce statut, d'abord créé pour les professeurs, a ensuite été étendu aux maîtres de conférences.

Le statut d'émérite permet ainsi à un enseignant-chercheur retraité de pouvoir continuer à être présent dans les locaux de son ancien employeur et de poursuivre ses recherches dans un cadre défini. Depuis l'entrée en vigueur de la LPR, les émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.

La présence et l'activité de l'émérite sont donc légitimées, ce qui n'empêche pas de s'interroger sur le lien juridique qui existe entre l'enseignant-chercheur émérite et l'établissement auquel il souhaite apporter son concours, au regard notamment des questions d'assurance et de responsabilité en cas de dommage. Il est d'ailleurs à ce titre considéré comme un collaborateur bénévole du service public¹. D'autres **collaborateurs bénévoles** peuvent être présents dans les établissements d'enseignement supérieur (étudiants sans convention de stage, retraités, ex-doctorants...) mais à la différence des enseignants-chercheurs émérites, en l'absence de convention entre l'établissement d'accueil et le collaborateur bénévole, leur présence n'est pas encadrée réglementairement. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, amenée à traiter des cas dans lesquels des particuliers participant ponctuellement et occasionnellement à une mission de service public avaient subi des dommages du fait de cette participation (sauvetage de personnes, participation bénévole à l'organisation d'une manifestation sportive ou festive, parents accompagnant lors de sortie scolaire...). La notion de collaborateur bénévole s'est développée sur la base de contentieux en responsabilité.

Alors que les enseignants-chercheurs émérites bénéficient d'un cadre réglementaire spécifique, la notion de collaborateur bénévole n'a pas d'encadrement juridique hormis jurisprudentiel (**première partie**), néanmoins la présence des collaborateurs bénévoles et des émérites peut présenter certains risques juridiques communs, notamment sur les questions d'assurance, de responsabilité et de confidentialité (**deuxième partie**).

¹ Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Question Sénat n° 23632, publiée dans le JO Sénat du 12/10/2006 - page 2608 ; question écrite 73299 à l'assemblée nationale (question publiée au JO le : 03/02/2015 page: 673; réponse publiée au JO le: 23/06/2015 page: 4764)

I) Définitions

1. L'émérite : un collaborateur bénévole particulier

Le statut d'émérite permet à un enseignant-chercheur retraité de poursuivre une activité au sein de son laboratoire : sous certaines conditions, l'émérite peut ainsi continuer à être présent dans les locaux de son ancien employeur et poursuivre ses recherches dans un cadre défini.

A la différence des autres collaborateurs bénévoles qui seront évoqués ultérieurement, la qualité de professeur émérite ou de maître de conférences émérite est encadrée par les textes et suit une procédure spécifique dans l'établissement.

a) Personnels concernés

► Les professeurs des universités admis à la retraite

C'est l'article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (désormais codifiée à l'**article L. 952-11 du Code de l'éducation**) qui a créé l'éméritat, s'adressant aux seuls professeurs des universités, dont le but était de permettre que leur soit conférée une distinction particulière ayant notamment pour effet de leur faciliter, après leur mise à la retraite, la poursuite d'activités universitaires et scientifiques occasionnelles. Le **décret 84-431 du 6 juin 1984** modifié, portant statut des enseignants-chercheurs est venu préciser les modalités d'attribution de l'éméritat (**article 58**).

Il est à noter que les professeurs des universités membres de l'Institut de France et ceux qui sont titulaires d'une distinction reconnue par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont de plein droit professeurs émérites dès leur admission à la retraite².

► Les maîtres de conférences admis à la retraite

Le décret 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le **décret 84-431 du 6 juin 1984** portant statut des enseignants-chercheurs a complété la liste des personnels concernés par l'éméritat en étendant cette distinction aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) (**article 40-1-1**).

Depuis l'entrée en vigueur de la LPR, la titularité de l'HDR n'est toutefois plus une condition requise pour l'obtention de l'éméritat.

► Les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités

Depuis la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités peuvent également bénéficier du statut de l'éméritat³.

► Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) habilités à diriger des recherches

Dans un premier temps, seuls les PU-PH pouvaient prétendre à l'éméritat au titre de leurs fonctions universitaires, dans les conditions fixées à l'article 71-1 du décret n°84-135 du 24

² Pour la liste des distinctions, voir article 58 du décret 84-431 du 6 juin 1984 précité

³ Décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités

février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (aujourd'hui abrogé).

Le nouveau **décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021** relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires a permis aux MCU-PH titulaires de l'HDR de bénéficier du dispositif de l'éméritat, dans les mêmes conditions que les PU-PH.

► **Les directeurs de recherche admis à la retraite**

C'est le décret n° 92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui a permis aux directeurs de recherche admis à la retraite de bénéficier du statut d'émérite.

Les dispositions relatives à l'éméritat des directeurs de recherche sont désormais codifiées aux **articles L. 422-2 et R. 422-47 à 19 du Code de la recherche**.

Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite⁴.

Focus sur l'honorariat

A titre informatif, il existe un autre titre, l'honorariat, prévu par l'article L. 556-14 du Code général de la fonction publique, applicable à tous les corps de la fonction publique d'Etat. Selon cette disposition, tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Il s'agit d'un droit accordé par l'administration de manière discrétionnaire. L'autorité qui prononce la mise à la retraite peut, au moment du départ de l'agent refuser l'honorariat par décision motivée.

b) Modalités d'attribution

i) Procédure

Un professeur et/ou un maître de conférences peut demander l'éméritat **lors de son admission à la retraite**.

A l'exception des émérites de droit, **la décision d'octroi de l'éméritat n'a rien d'automatique** et doit être notamment fondée sur la qualité des services rendus par l'enseignant-chercheur à l'établissement, ainsi qu'à l'intérêt de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de directeur de thèses ou de travaux de recherche⁵.

Ainsi, l'attribution de l'éméritat n'est pas seulement une mesure à titre individuel mais également un élément de la politique scientifique et pédagogique de l'établissement. Une université peut tout à fait refuser l'octroi de l'éméritat en retenant comme critère l'absence de besoin de l'université au regard des fonctions attachées à l'emploi d'un enseignant-chercheur.

⁴ Voir arrêté du 15 avril 2022 fixant la liste des distinctions scientifiques conférant de plein droit le titre de directeur de recherche émérite dès l'admission à la retraite

⁵ (CE, 24 septembre 1997, Guillebeau, Req. n°180364, Rec. Lebon p.323).

Ainsi le refus d'octroi de l'éméritat opposé à un professeur des universités-praticien hospitalier fondé sur l'absence de besoin pour un établissement est légal⁶.

Le seul établissement pouvant délivrer le titre d'émérite est le **dernier établissement employeur ou de rattachement principal** du professeur des universités ou du maître de conférences avant son départ à la retraite. En revanche, un professeur émérite peut diriger des séminaires et poursuivre la direction des thèses démarrées dans un autre établissement avant son éméritat.

La demande repose sur un projet d'une durée déterminée, que le demandeur doit expliciter. Ce projet sera jugé sur son intérêt scientifique en général, sur la probabilité qu'il puisse être mené à bien dans les conditions indiquées et sur son adéquation avec la stratégie scientifique de l'unité de recherche concernée.

La demande doit être examinée, selon les établissements, soit par la commission recherche du conseil académique, s'il existe, soit par le conseil scientifique, mais en formation restreinte. L'éméritat est accordé par le président ou le directeur d'établissement, sur avis de la commission recherche (ou conseil scientifique).

N.B. : Pour les PU-PH et les MCU-PH, c'est le conseil de l'UFR (Unité de Formation et de Recherche) en formation restreinte aux professeurs qui décide de l'octroi de l'éméritat, à la majorité absolue des membres composant cette formation, sauf dispositions particulières liées à certains statuts d'établissements.

ii) Durée de l'éméritat

Le **décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021** est venu encadrer la durée de l'éméritat pour les professeurs et les maîtres de conférences.

Auparavant, aucun texte ne précisait la durée de l'éméritat, si bien que chaque établissement pouvait en définir librement la durée ainsi que les conditions de son renouvellement éventuel.

Désormais, le titre de professeur ou maître de conférences émérite ne peut être délivré par l'établissement que pour une **durée maximale de 5 ans**.

Il peut être **renouvelé deux fois** dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale, portant ainsi la durée totale maximale de l'éméritat à **15 ans**.

Quid des enseignants-chercheurs déjà émérites au moment de la publication du décret ?

La Direction générale des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche a indiqué, après analyse juridique : *qu'"un enseignant-chercheur ayant déjà bénéficié de l'éméritat tel qu'il était réglementairement encadré avant l'entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021 bénéficie au moment où il formule une demande de renouvellement de son titre des mêmes droits ouverts par le décret du 29 octobre 2021 que ceux d'un enseignant-chercheur qui formule une demande de délivrance de l'éméritat pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du décret précité."*

Les demandes de renouvellement concernant les professeurs et les maîtres de conférences émérites **doivent donc être traitées comme de nouvelles demandes** pour tous les enseignants-chercheurs qui étaient émérites avant l'entrée en vigueur du décret d'octobre 2021.

⁶ (CE 1e, mars 2010 Req. n°322410)

c) Statut et obligations

Juridiquement, le professeur ou maître de conférences admis à la retraite a cessé définitivement d'appartenir à un corps de la fonction publique. Aucun lien juridique n'existe avec l'établissement d'enseignement supérieur, l'émérite n'étant plus personnel de cet établissement et se trouvant radié des cadres consécutivement à sa retraite.

Depuis la LPR, les conditions de la présence de l'émérite au sein de l'établissement doivent obligatoirement être fixées dans le cadre d'une **convention de collaborateur bénévole**. Cette convention permet de délimiter clairement les contours de l'éméritat (modalités d'accueil au sein de l'unité de recherche, activités autorisées et activités interdites, durée, modalités de renouvellement, etc.).

i) Activités autorisées

L'éméritat est le titre qui permet aux professeurs des universités et maîtres de conférences admis à la retraite de continuer à **apporter un concours, à titre accessoire, aux activités de recherche** de leur établissement.

La réglementation prévoit de façon explicite que l'émérite est autorisé à :

- diriger des **séminaires** ;
- lorsqu'il est titulaire de l'HDR, **participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches** ;
- poursuivre jusqu'à leur terme, les **directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite**.

ii) Activités interdites

L'éméritat est avant tout un titre honorifique.

Ainsi, conformément à l'**article L. 952-11, alinéa 2 du Code de l'éducation** (applicable aux professeurs des universités) et à l'**article 40-1-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984** (applicable aux maîtres de conférences), les émérites ne peuvent pas :

- ⇒ **être électeurs ni éligibles** aux élections de leur établissement ou de leur unité de recherche ;
- ⇒ être soumis à un **lien de subordination** ni assumer des **fonctions de direction** ;
- ⇒ disposer d'une **autorité ou délégation de gestion** sur les **moyens humains, matériels ou financiers** de leur établissement ;
- ⇒ **diriger ou codiriger des thèses démarrées après leur admission à la retraite**, sauf par décision du chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance en tenant lieu dans l'établissement d'inscription⁷. Dans cette situation, se pose toutefois la problématique de la compatibilité des calendriers entre la durée de l'éméritat et la prise en charge d'une thèse de trois ans dont la date de fin dépasserait le terme de l'éméritat.

L'émérite n'étant plus juridiquement un agent de l'établissement, il ne peut pas agir pour le compte de ce dernier ni l'engager juridiquement dans une recherche partenariale, notamment

⁷ Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

en portant seul un programme de recherche, ou en répondant à un appel d'offres en son nom propre.

Maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour les responsables de certains projets

Article L. 952-10 du Code de l'éducation : Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités peuvent être **maintenus en activité** au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et **pour une durée maximale de cinq ans**.

Cette autorisation est donnée :

- par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés ;
- par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche.

L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service.

Les appels à projet concernés sont listés par le **décret n° 2021-756 du 12 juin 2021**, modifié par le décret n° 2023-460 du 13 juin 2023 :

- bourses pour chercheur confirmé « advanced grant » et « synergy grant » ainsi que les financements additionnels « proof of concept » du Conseil européen de la recherche (European Research Council, ERC) ;
- actions « Initiatives d'excellence » (IDEX) et « Initiatives-Science - Innovation - Territoires – Economie » (I-SITE) des programmes d'investissements d'avenir « PIA 1 » et « PIA 2 » en période probatoire.

iii) Défraiement

L'émérite exerce ses activités **à titre gracieux** et ne perçoit donc aucune rémunération de son établissement.

Le cas échéant, il **bénéficie de la prise en charge de ses frais de mission** dans les conditions prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. La convention de collaborateur bénévole fixe les modalités de règlement de ces frais de mission.

L'émérite ne peut en revanche pas prétendre à la prise en charge des frais de déplacement entre son domicile et son unité de recherche, dans la mesure où cette prise en charge est réservée aux agents publics.

2. Les autres collaborateurs bénévoles

Les établissements publics de recherche, notamment universitaires, ont de plus en plus fréquemment à connaître des situations où des personnes (principalement des retraités mais également des anciens doctorants en recherche d'emploi ou encore des étudiants présents dans les laboratoires sans convention de stage) restent dans les laboratoires afin de poursuivre une activité de recherche sans pour autant être liés par un contrat de travail, ni avoir un lien juridique quelconque avec les établissements. Ainsi, ces personnes ont accès aux locaux, effectuent des manipulations de recherche, sont présents aux mêmes heures de travail que les personnels des établissements mais ne touchent pas de rémunération pour leur activité.

Certains disposent de convention de collaborateur bénévole, d'autres non, mais leur présence pose question quant à leur situation juridique.

En l'absence de réglementation dans le domaine, la jurisprudence a pu définir le collaborateur bénévole comme suit : « *Les collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public sont des personnes qui exercent des missions occasionnel/es pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs en dépendant ou des organismes privés en charge d'un service public administratif. En sa qualité de particulier, le collaborateur occasionnel ou bénévole apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général, soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément*⁸ ».

Cette qualité est reconnue pour des activités et des catégories très hétérogènes, certains bénéficiant d'un cadre réglementaire (comme les émérites) d'autres non (qualité de collaborateur occasionnel reconnue à une mère ayant accompagné son enfant à une sortie scolaire⁹), certains sont dénommés « collaborateurs occasionnels » d'autres « collaborateurs bénévoles du service public ».

Il ressort de la jurisprudence que l'élément intrinsèquement nécessaire pour définir un collaborateur bénévole est sa **participation à un service public**, à condition que cette participation soit **effective et directe**. Ainsi cela exclut l'usager du service public¹⁰, ou la personne bénéficiant d'un contrat avec l'administration¹¹.

Il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence relative à la présence de façon durable et non rémunérée de particuliers dans des laboratoires universitaires ; néanmoins, l'usage dans les établissements, semble les qualifier de collaborateurs bénévoles, leur permettant de bénéficier d'un régime de responsabilité sans faute de l'administration en cas d'accident.

La direction des affaires juridiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche précise d'ailleurs que cette notion couvre toute personne « dès lors que leur participation aux activités de recherche ne peut se rattacher à aucune situation juridiquement caractérisée au regard du service public ou de l'établissement¹² ».

Ainsi, **le collaborateur bénévole doit être distingué de l'agent public, du stagiaire, du vacataire, ou du chercheur invité bénéficiant d'une convention d'accueil**. A la différence des enseignants-chercheurs émérites leur présence n'est pas encadrée réglementairement et donc peu légitime.

⁸ Circulaire du haut-commissaire de la République en Polynésie française 15/04/2013

⁹ CE 13 janvier 1993 Mme Galtié n° 63044

¹⁰ Cas d'une étudiante blessée lors d'un stage voir CAA Bordeaux 13 mai 2004

¹¹ A propos d'un photographe considéré comme un collaborateur occasionnel car il n'était lié par aucun contrat avec la commune», CAA Lyon, 12, Mai 2011

¹² Lettre d'information Juridique n° 80 Décembre 2003 page 24

Les établissements universitaires n'appréhendent pas tous la présence de collaborateurs bénévoles de la même façon :

- certains interdisent la présence de collaborateurs bénévoles et refusent de les reconnaître officiellement (notamment à cause de la possible requalification en contrat de travail) ;
- d'autres acceptent le principe de leur présence et pour régulariser cette situation mettent en place des conventions particulières et/ou prennent des assurances spécifiques.

Autre difficulté, **la présence des collaborateurs bénévoles dans les laboratoires n'est pas toujours connue des directions des établissements**. En effet, elle résulte souvent d'une tolérance des directeurs de laboratoires à l'égard, notamment, de la présence des anciens doctorants dans les locaux du laboratoire dans l'attente d'un emploi.

Toute intervention d'un collaborateur bénévole doit être requise ou acceptée par l'établissement, s'inscrire dans un projet de service ou de recherche (au sein d'une équipe du laboratoire), revêtir un caractère exceptionnel et être limitée dans le temps. En aucun cas, les missions qui sont confiées au bénévole ne doivent constituer une fonction permanente, ni être assimilable à un véritable emploi, même à temps partiel¹³.

Quelle que soit la politique des établissements en la matière, il convient, en l'absence de réglementation dans le domaine, de prendre en considération le fait que **la qualité de collaborateur bénévole ne peut pas être considérée comme une solution souhaitable**¹⁴ pour les personnes présentes dans les laboratoires de recherche sans aucun cadre juridique et qu'il doit être temporaire et exceptionnel. Par conséquent, toute situation « non ponctuelle », qu'elle soit reconnue ou non par l'établissement, crée une insécurité juridique susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement, et peut dans certaines hypothèses être un risque de requalification en contrat de travail. Par ailleurs d'autres risques peuvent être identifiés notamment en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité ou encore de responsabilité civile. C'est ce que nous allons détailler dans la seconde partie.

II) Les risques pour l'établissement

1. Requalification en contrat de travail (hors émérites)

Il existe pour l'établissement universitaire potentiellement un risque de requalification en contrat de travail pour le collaborateur bénévole, que celui-ci ait ou non signé une convention de « collaborateur bénévole ». En effet, le Conseil d'État a déjà assimilé un tel statut à un emploi lorsque la personne, "recrutée" sur le fondement d'une convention de collaborateur

¹³ Dans une réponse ministérielle de 2000, le MENESR, répondant à l'interrogation d'un Président d'Université, a rappelé que "la qualité de collaborateur bénévole du service public est reconnue aux personnes dont la participation à la mission administrative a été, formellement ou tacitement, demandée ou acceptée par l'autorité compétente, en l'espèce le président de l'université. Le recours à des collaborateurs bénévoles, qui n'est pas prévu par les textes, doit donc être considéré comme une exception permettant, en cas de circonstances particulières - telle l'urgence -, d'assurer le bon fonctionnement et l'exercice continu du service public. Ainsi, les missions confiées à des collaborateurs bénévoles ne sauraient être permanentes ni être assimilables, par leur nature ou leur contenu, à un véritable emploi même à temps partiel" (Consultation 652-DAJ-81 du 27 avril 2000)

¹⁴ A l'exception des personnes répondant aux conditions de l'éméritat

bénévole, occupait, en réalité, des missions permanentes », et ce, notamment dans le cadre d'une procédure de titularisation post-contrat (type Sauvadet) »¹⁵

Cela peut entraîner alors un contentieux lourd de conséquences pour l'établissement, impliquant notamment une reconstitution de carrière, et potentiellement la nécessité de régulariser *a posteriori* une situation auprès des organismes sociaux.

Indépendamment, l'établissement peut également faire l'objet d'un contrôle des URSSAF, ce qui peut entraîner un redressement.

Ces risques ne sont pas établis en revanche pour les enseignants-chercheurs émérites, qui bénéficient d'un statut précis dans ce cadre.

Focus sur la protection fonctionnelle

Il est intéressant de noter qu'une décision du Conseil d'Etat, du 13 janvier 2017¹⁶ prévoit l'obligation pour une collectivité publique d'accorder également aux collaborateurs bénévoles la protection fonctionnelle en principe prévue uniquement pour les agents publics. Pour mémoire, la protection fonctionnelle instaurée par l'**article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983** portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que l'administration doit protéger ses agents contre les violences, menaces, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion ou en raison de leurs fonctions. On peut sans doute imaginer que cette obligation pourrait être applicable également aux collaborateurs bénévoles des établissements d'enseignement supérieur notamment aux émérites.

2. Responsabilité civile / assurance

Pour les questions de responsabilité et d'assurance, il n'est pas nécessaire de distinguer, sauf exceptions, l'émérite du collaborateur bénévole, et il sera donc utilisé ce terme de « collaborateur bénévole » dans cette section pour couvrir les deux notions.

Nous verrons dans un premier temps les conséquences en termes de responsabilité civile pour un établissement, d'un dommage subi par le collaborateur bénévole, puis celles d'un dommage causé par le collaborateur bénévole à un tiers. Dans un second temps seront examinées les possibilités d'assurance pour certains préjudices subis ou causés par le collaborateur bénévole.

a) Responsabilité civile de l'établissement lorsque le collaborateur bénévole subit un dommage

La jurisprudence, en matière de responsabilité d'une collectivité publique envers le collaborateur bénévole, est très protectrice envers ce dernier et lui fait bénéficier d'un régime de **responsabilité sans faute**, propre au droit administratif. De nombreux arrêts sont venus définir les conditions de la mise en œuvre de ce régime applicable au collaborateur bénévole, à partir du moment où il est considéré comme tel.

L'intérêt d'un régime de responsabilité sans faute réside dans le fait que la victime peut obtenir plus facilement réparation, du fait qu'elle n'a pas à démontrer une faute de la part de l'administration, mais simplement l'existence d'un préjudice et du lien entre la mission exercée et le dommage. Lorsque le concours du collaborateur bénévole, qu'il soit émérite ou non, a

¹⁵ CE, 2 mai 1994, Ministre de l'économie, des finances et du budget, req. n° 107613)

¹⁶ CE 13 janvier 2017 n° 386799

été sollicité ou accepté (même tacitement¹⁷) par l'établissement pour l'exécution d'une mission de service public, celui-ci sera donc tenu de couvrir les préjudices subis par lui.

L'administration devra alors réparer l'ensemble des préjudices réels subis : préjudices corporels, matériels, préjudices moraux. L'administration peut seulement réduire le cas échéant l'indemnisation en démontrant l'existence d'une faute grave du collaborateur bénévole¹⁸

b) La responsabilité civile du collaborateur bénévole lorsqu'il cause un dommage

L'administration va se substituer vis-à-vis de la victime-tiers, au collaborateur bénévole, et ce, selon les règles habituelles en matière de responsabilité administrative c'est-à-dire une **responsabilité pour faute** : il faudra alors démontrer que **le collaborateur bénévole a commis une faute qui a entraîné un dommage pour la victime**, entraînant alors une indemnisation de la part de l'administration du fait de la faute de son collaborateur bénévole. Le mécanisme de responsabilité est identique à celui d'une faute commise par un agent public.

La responsabilité de l'établissement ne sera pas engagée s'il est établi lors du dommage que la faute du collaborateur bénévole est une faute personnelle détachable du service. Si la faute est imputable au service, la victime sera indemnisée mais il est toutefois possible que l'établissement, puisse se retourner, un fois la victime indemnisée, contre le collaborateur bénévole dans le cadre d'une action récursoire.

c) L'assurance du collaborateur bénévole

Pour mémoire, quelques rappels préalables sur les notions d'assurance et de responsabilité, qui sont parfois confondues :

L'assurance a pour but de couvrir économiquement un risque. Cela peut être un risque juridique, quand par exemple la responsabilité de l'administration peut être engagée car elle cause un dommage à un tiers, ou un risque économique, comme l'incendie d'un bâtiment. Assurer ce risque est parfois obligatoire (selon le Code des assurances, comme par exemple l'assurance de la responsabilité civile lors de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur). Si elle ne l'est pas, cela peut être un choix de la part d'une collectivité publique d'éviter de faire peser sur elle un risque financier trop important, en assurant ce risque auprès d'une compagnie d'assurance ou en cotisant auprès des organismes sociaux au titre de l'accident du travail par exemple.

i) L'assurance contre les risques « accidents de travail et la maladie professionnelle » AT/MP

Deux types d'assurance, non obligatoires¹⁹ peuvent être souscrites pour le collaborateur bénévole :

- soit une couverture « Accident du travail » est souscrite par l'établissement auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) en application de l'article L743-2 du Code de la sécurité sociale,
- soit l'établissement peut demander au collaborateur bénévole de s'engager à être couvert par une assurance volontaire contre ce risque.

¹⁷ Conseil d'État, sect., 12 octobre 2009, Mme Chevi/fard et consorts Banckere/Je, req. n° 297075 RFDA 2010 p. 410

¹⁸ Ex : CAA Marseille 12 novembre 2007

¹⁹ Sauf pour les collaborateurs occasionnels du service public qui sont rémunérés telles que les professions listées à l'article L311-3-21 du code de sécurité sociale

► L'assurance souscrite par l'établissement

L'article L743-2 du Code de la sécurité sociale donne aux organismes mentionnés à l'article 200 du Code général des impôts la possibilité de souscrire une assurance de ce type auprès de l'organisme de sécurité sociale. Les administrations entrent dans ce cadre et peuvent donc s'assurer et posséder une couverture appropriée garantissant les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle de leurs collaborateurs bénévoles. Dans cette hypothèse, l'établissement, étant considéré comme « l'employeur » au sens du Code de la sécurité sociale ne peut pas, en principe, être poursuivi en réparation par le bénévole assuré ou l'organisme de sécurité sociale, sauf dans les cas de faute inexcusable ou intentionnelle commise par l'« employeur » (art. L. 452-1 et s. du Code de la sécurité sociale).

Toutefois, cette démarche volontaire de l'établissement peut permettre d'établir pour des collaborateurs bénévoles des indices sur la matérialité d'un contrat de travail (même s'il n'est pas suffisant) ce qui peut entraîner comme défini précédemment une requalification de la relation entre l'établissement et le collaborateur bénévole en contrat de travail. Ce risque n'existe pas pour les émérites, qui bénéficient à cet égard d'un statut plus clair.

► Couverture Assurance accident de travail et maladie professionnelle souscrite par le collaborateur bénévole

Cette couverture AT/MP est payante et doit être souscrite auprès de la CPAM par le bénévole²⁰. L'article L 743-1 du Code de la sécurité sociale ouvre aux personnes ne bénéficiant pas des dispositions générales organisant les régimes d'assurance en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la faculté d'en souscrire une à titre individuel, la cotisation afférente étant à leur charge. Ces dispositions paraissent pouvoir s'appliquer au cas des personnes accueillies dans les établissements pour effectuer des travaux de recherche, dès lors que leur situation vis à vis de l'établissement ou d'un quelconque tiers ne leur permet pas de relever pour cette activité d'un régime de couverture de ces risques.

Toutefois, comme le souligne la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dans sa consultation du 8 octobre 2003 « la souscription de cette assurance ne dégage pas l'établissement d'accueil de toute responsabilité. En effet, si l'assurance est souscrite à titre individuel, l'établissement n'a pas la qualité d'employeur, et sa responsabilité pourrait alors être recherchée en tant que tiers au régime d'assurance dans les conditions du droit de la responsabilité administrative (art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale). Il pourrait ainsi être amené à rembourser les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale, et à assurer un complément d'indemnisation si ces prestations ne réparent pas l'intégralité des préjudices subis par la victime, ce qui est généralement le cas (préjudice moral, souffrances physiques) ».

Il doit par ailleurs être observé que l'assurance ne couvre que les risques d'accident et de maladie dont les personnes accueillies seraient victimes, et non l'intégralité des risques liés à leur activité au sein de l'établissement notamment les préjudices autres que physiques et les dommages causés à des tiers.

- ii) L'établissement peut également choisir de souscrire un contrat d'assurance « responsabilité civile »

Comme il a été dit précédemment, le choix d'une assurance en responsabilité civile du fait des activités de l'établissement peut être décidé par l'établissement pour des raisons

²⁰ Ex : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/vous-etes-victime-d-un-accident/que-faire-en-cas-d-8217-accident-du-travail/accident-du-travail-etes-vous-assure_morbihan.php

économiques. Ces marchés d'assurance²¹ prévoient généralement la **responsabilité du fait des préposés (agents de l'établissement) des dirigeants, mais également des collaborateurs bénévoles**, et garantiront ainsi les préjudices causés aux tiers par l'ensemble de ces personnes, selon des garanties, plafonds et franchises qu'il est nécessaire de définir dans le cahier des charges afférent au marché.

3. Confidentialité et propriété intellectuelle

a) Confidentialité

Sur les questions de confidentialité il n'est pas nécessaire là encore de distinguer, sauf exceptions, l'émérite du collaborateur bénévole, et il sera donc utilisé ce terme de « collaborateur bénévole » dans la présente section pour couvrir les deux notions.

Du fait de l'absence de lien juridique entre le collaborateur bénévole et l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, sa présence dans un laboratoire de recherche ainsi que sa participation aux activités de recherche de l'établissement ne sont pas sans conséquences en matière de confidentialité et doit faire l'objet d'une attention particulière.

En effet, en l'absence de lien juridique, il est essentiel, afin de protéger les intérêts de l'université ainsi que son patrimoine scientifique, que le collaborateur bénévole soit soumis à des règles de confidentialité.

La présence d'émérites dans les laboratoires est connue et reconnue par les établissements puisque le titre d'émérite est conféré par ces derniers. Il autorise les intéressés à poursuivre leur activité de recherche au sein d'un laboratoire d'accueil, après leur radiation des cadres.

Puisqu'ils sont admis à la retraite, l'activité des émérites n'est plus régie par le statut général des fonctionnaires de l'Etat mais par les articles 58 et 40-1-1 du décret 84-431 précité pour les professeurs et les maîtres de conférences. **Ils ne sont donc plus soumis à l'obligation de réserve des fonctionnaires**. Le décret de 1984 ne mentionne pas ces questions de confidentialité, par conséquent, il est important de mettre en place des conventions ad hoc dans le respect des textes en vigueur.

La gestion de la confidentialité est un sujet sensible, que le collaborateur bénévole soit associé à une recherche propre au laboratoire ou qu'il soit impliqué dans un programme de recherche avec un tiers.

Afin d'éviter la fuite d'informations confidentielles que détiendrait le laboratoire de recherche, le collaborateur doit considérer toute information dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de son accueil au sein du laboratoire comme confidentielle et s'engager vis-à-vis de son établissement d'accueil à ne diffuser aucune information, qu'elles appartiennent à l'établissement d'accueil ou à des tiers. **La signature d'un accord de confidentialité, d'une charte de confidentialité ou d'une convention « de collaborateur bénévole » permet de sécuriser la confidentialité**. Tel que vu précédemment, cette convention est obligatoire pour les émérites et permet donc de résoudre facilement cette difficulté.

De même, toute publication ou communication de résultats scientifiques par le collaborateur bénévole doit respecter les règles en vigueur au sein du laboratoire et des éventuels contrats de recherche concernés.

Le non-respect par l'établissement des stipulations de confidentialité et de publications prévues au contrat peut engager la responsabilité de ce dernier de façon significative. Par

²¹ Il s'agit bien de prestations de service soumises à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

conséquent, la sécurisation de la confidentialité revêt un caractère important, qui plus est, lorsqu'un collaborateur bénévole participe à une recherche partenariale.

Par ailleurs, leur présence dans ces partenariats présente également des risques, en termes de responsabilité vis-à-vis des partenaires de recherche. En effet, et de manière générale sur tous les engagements souscrits dans le cadre de la convention signée avec le tiers pour le compte du laboratoire, l'établissement s'engage parfois sans distinction de chercheurs. **Le tiers partenaire n'est pas censé savoir que l'un des chercheurs impliqués dans l'étude objet du contrat est un collaborateur bénévole et n'a pas de lien juridique avec l'établissement universitaire.**

Il existe en outre des clauses qui prévoient que l'établissement veille au respect par le personnel du laboratoire des termes du contrat ; si ceci ne soulève pas de difficultés particulières pour les agents publics statutaires ou contractuels, il en va différemment avec le collaborateur bénévole si rien n'est prévu dans la convention liant ce dernier à l'établissement, ou en l'absence de toute convention. L'établissement pourrait même être considéré comme fautif de ne pas avoir signalé la présence de ce chercheur bénévole ou de ne pas s'être assuré de la sécurité des engagements pris, ce qui pourrait aggraver sa responsabilité contractuelle.

b) Propriété intellectuelle

Il convient ici de distinguer la situation des émérites, dont le régime est désormais calqué sur celui des fonctionnaires et agents publics, et celle des autres collaborateurs bénévoles pour lesquels la propriété intellectuelle demeure un risque pour l'établissement qui les accueille.

i) Cas des émérites

Que ce soit pour les professeurs (article L. 952-11, alinéa 4 du Code de l'éducation) ou les maîtres de conférences (article 40-1-1, alinéa 6 du décret n° 84-431), la réglementation **assimile désormais les émérites aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI).**

L'émérite est notamment soumis aux dispositions des **articles L. 113-9 et L. 611-7 du CPI pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels il a contribué dans le cadre de son éméritat.** Ainsi :

- les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par l'émérite dans le cadre de son éméritat sont dévolus à son établissement qui est seul habilité à les exercer ;
- les inventions faites par l'émérite dans le cadre de son éméritat appartiennent à son établissement, qui dispose seul du droit de déposer les demandes de brevet correspondantes. L'émérite devra ainsi prêter son entier concours au dépôt desdites demandes de brevet, au maintien en vigueur et à la défense des brevets en découlant, tant en France qu'à l'étranger. Le nom de l'émérite sera mentionné comme inventeur dans les demandes de brevets correspondants, à moins que l'émérite ne s'y oppose.

L'émérite bénéficie également de l'application de l'**article R. 611-14-1 du CPI** relatif à la prime au brevet et à l'intéressement aux produits tirés de l'invention dont il est inventeur.

Les émérites, catégorie soumise à l'Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 ?

Le Rapport au Président de la République relatif à l'Ordonnance n° 2021-1658 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale

réalisant de la recherche, a pu semer le doute quant à la réglementation applicable aux émérites en matière de propriété intellectuelle.

D'après ce rapport, l'ordonnance instaurerait une dévolution des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels et leur documentation, lorsque ceux-ci sont créés par des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, notamment les stagiaires, doctorants étrangers et **professeurs ou directeurs émérites**.

Dans sa fiche intitulée « **Réforme du régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche** », la Commission Juristes du Réseau CURIE relève toutefois que « *le Rapport au Président de la République désigne expressément les émérites, ce qui entre en contradiction avec l'article L. 952-11 du Code de l'éducation, lequel dispose expressément qu'ils sont soumis aux dispositions des articles L.113-9 et L.611-7. Selon la Commission, la loi matérialisée par le Code de l'éducation prévaut sur le Rapport au Président qui n'est qu'un instrument d'aide à l'interprétation de l'Ordonnance. Les émérites sont donc soumis au régime de droit commun et non à l'Ordonnance* ».

ii) Cas des autres collaborateurs bénévoles

► Résultats brevetables

Du fait de l'absence de lien juridique avec l'établissement, **le collaborateur bénévole est propriétaire des résultats brevetables qu'il obtient**. Le CPI prévoit en effet le principe de la titularité des droits à l'inventeur, sauf deux exceptions pour lesquelles le droit de propriété est dévolu à l'employeur :

- pour les inventions de salariés (article L. 611-7 du CPI)
- pour les inventions de fonctionnaires et agents publics (articles L. 611-7, R. 611-11 à R. 611-14-1 du CPI).

Or, un collaborateur bénévole (hors émérite) réalisant des travaux de recherche dans un laboratoire universitaire, ne peut en aucune façon être considéré comme « employé » par l'université qui ne lui verse pas de salaire et n'a pas de pouvoir hiérarchique sur lui (sauf s'il y a requalification en contrat de travail). La Cour de Cassation a rappelé dans la jurisprudence « Puech » sur le fondement des articles L. 611-6 et L. 611-7 du CPI que « *le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi* »²².

Ainsi, les résultats de recherche appartiennent au collaborateur bénévole qui peut prendre des brevets à son nom, à partir des résultats de ses travaux. Il est par conséquent extrêmement important d'anticiper les questions de propriété industrielle en rédigeant pour chaque collaborateur bénévole une convention ad hoc réglant le plus en amont possible la question de la cession des droits de propriété industrielle à l'université sur les résultats que le collaborateur pourrait obtenir. Le collaborateur devra par ailleurs s'engager à prêter son entier concours aux procédures de protection de ses résultats, et notamment au dépôt d'une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa défense.

Il est également important d'envisager dans la convention le sort des cahiers de laboratoire que le collaborateur aura utilisé lors de ses recherches.

²² Cass.com, 25 avril 2006

► Résultats protégeables par le droit d'auteur

Tout comme pour les brevets, **l'employeur n'a pas de droit de propriété intellectuelle ni sur les logiciels créés par le collaborateur bénévole ni sur les résultats protégeables par le droit d'auteur**. Les cessions de droit sont ainsi à organiser au bénéfice de l'établissement, étant entendu que pour tout ce qui touche au droit d'auteur, les cessions de droits ne peuvent être gérées dans la convention d'accueil et ne pourront intervenir qu'au cas par cas et *a posteriori* en raison de la règle d'interdiction de cession globale d'œuvres futures.

Certains établissements ne font pas signer de convention en amont mais au cas par cas lorsque des résultats valorisables existent.

La signature au cas par cas et *a posteriori* d'une convention de cession de droits ad hoc, sauf si l'on ne peut procéder autrement (notamment pour les cessions de droits d'auteur), n'est pas conseillée car l'incertitude sur l'accord ou non du collaborateur bénévole quant à la cession de droits fait peser un risque potentiellement important sur les perspectives de valorisation de la technologie et, le cas échéant, de cession des droits à un tiers. Cette situation est en effet encore plus risquée lorsque les résultats sont obtenus à l'occasion d'un partenariat avec un tiers.

CONCLUSION

La présence de collaborateurs bénévoles au sein d'un établissement est source d'insécurité juridique. La façon d'appréhender le cas des collaborateurs bénévoles est différente selon les établissements (organisation ou non, en amont, de l'accueil des collaborateurs bénévoles).

Néanmoins, si l'objet de la fiche n'était pas de faire des préconisations générales sur l'attitude à adopter quant à l'aménagement ou non, en amont, de la situation des collaborateurs bénévoles, elle a permis d'attirer l'attention sur la vigilance nécessaire à leur égard, sur la nécessité de bien connaître pour l'établissement les risques qu'il encourt et sur l'importance de protéger le patrimoine scientifique de ce dernier.